



P U T U S A N

Nomor : 497 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SOPIAN Bin RABBIL**;
Tempat lahir : Toli-toli;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 17 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean, Gang Batu Sahasa 5 RT. 012 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : **SARIF Bin CU**;
Tempat lahir : Toli-toli;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 31 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Labuan Lobo RT. 001/ Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Toli-toli, Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama lengkap : **SAMSUL Bin KOHER**;
Tempat lahir : Toli-toli ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 30 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batu Sahasa 5 RT. 011 Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan 25 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 4 Pebruari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1105/2016/S.270/Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA tanggal 29 Februari 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Ferbuari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1106/2016/S.270/Tah.Sus.Ik/PP/2016/MA tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang karena di dakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SOPIAN bin RABBIL, Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 12.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Perairan laut Kandolo Bontang Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor : 497 K/Pid.Sus/2016



ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagaimana Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa I SOPIAN bin RABBIL bersama-sama Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER, dengan menggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah Terdakwa I di Bontang Kuala menuju ke Perairan Kandolo Bontang dengan maksud untuk mencari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih kurang 20 M (dua puluh meter), 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata, 1 (satu) buah Mouth fish, 1 (satu) buah karung jaring, 3 (tiga) buah botol bir hitam kecil, campuran belerang, kepala korek api dan cat perak ½ botol coca cola ukuran ½ liter, 16 (enam belas) buah sumbu dan 1 (satu) korek gas, setibanya di perairan Kandolo sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa I dengan menggunakan kacamata dan sepatu katak langsung menyelam kedalam air untuk melihat ikan didalam air dan mendapati banyak ikan didalam air, kemudian Terdakwa I naik kembali keatas kapal ketinting dan sekitar pukul 12.15 wita Terdakwa II langsung melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang telah dirakit oleh Terdakwa I, setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyelam ke air dengan menggunakan peralatan selam berupa compressor, sepatu katak, kaca mata, mouth fish dan jarring untuk tempat ikan kemudian mengumpulkan atau mengambil ikan-ikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 5 Kg (lima kilo gram) dan Terdakwa III tetap berada diatas kapal untuk mengemudikan kapal ketinting tersebut, kemudian sekitar pukul 12.40 wita Terdakwa I SOPIAN bin RABBIL bersama-sama Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER berpindah tempat namun masih disekitar perairan Kandolo Bontang,



Terdakwa I kembali melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang kedua sebanyak 2 (dua) kali lemparan dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menyelam untuk mengambil atau mengumpulkan ikanikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 10 Kg (sepuluh kilo gram) kemudian sambil menunggu air pasang diperairan Kandolo Bontang sekitar pukul 16.00 wita dengan membawa hasil tangkapan ikan jenis Campuran sebanyak 15 Kg (lima belas kilo gram) tersebut para Terdakwa bertolak menuju ke Penyambang Ikan di Perairan Bontang Kuala dan sesampainya di Penyambang Ikan sekitar pukul 17.45 wita, langsung melakukan penimbangan terhadap hasil tangkapan ikan tersebut dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan oleh saksi ALBERT DEMAN B anak dari YAFET T dan saksi LUQMAN HAKIM Bin MUNAJI (keduanya anggota Sie Tindak Subdit Kagkum Dit Polair Polda Kaltim) beserta tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/86/X/2015/Dit Polair Polda Kaltim tanggal 31 Oktober 2015 perihal Melaksanakan Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Illegal Fishing) yang terjadi di Wilayah Perairan Bontang Koala Kota Bontang. Pada saat dilakukan pemeriksaan, di atas kapal ketinting tersebut ditemukan hasil tangkapan ikan jenis campuran sebanyak 15 Kg (lima belas kilo gram), satu genggam orang dewasa campuran belerang, cat perah dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada didalam botol coca cola ukuran ½ (setengah) liter, setengah genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 (satu) liter, 13 (tiga belas) sumbu yang berada didalam toples warna putih tutup kuning, selang dengan panjang lebih kurang 20 M (dua puluh meter), 2 (dua) buah sepatu katak, 1 (satu) buah Mouth Fish dan 2 (dua) buah kaca mata selam, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju kantor Dit Polair Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang terbuat dari campuran bahan-bahan berupa korek api, belerang, cat besi/ perak, pupuk cantik cap kuda dan minyak tanah tersebut, mengakibatkan dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dimana ikan-ikan kecil akan ikut mati dan terumbu karang yang ada akan hancur serta membahayakan bagi orang yang menggunakannya;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SOPIAN bin RABBIL, Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 12.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Perairan laut Kandolo Bontang Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkapan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa I SOPIAN bin RABBIL bersama-sama Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER, dengan menggunakan kapal Ketinting bertolak dari belakang rumah Terdakwa I di Bontang Kuala menuju ke Perairan Kandolo Bontang dengan maksud untuk mencari ikan di laut dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) unit compressor, selang dengan panjang lebih kurang 20 M (dua puluh meter), 2 (dua) pasang sepatu katak, 2 (dua) buah kaca mata, 1 (satu) buah Mouth fish, 1 (satu) buah karung jaring, 3 (tiga) buah botol bir hitam kecil, campuran belerang, kepala korek api dan cat perak $\frac{1}{2}$ botol coca cola ukuran $\frac{1}{2}$ liter, 16 (enam belas) buah sumbu dan 1 (satu) korek gas, setibanya di perairan Kandolo sekitar

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor : 497 K/Pid.Sus/2016



pukul 12.00 wita, Terdakwa I dengan menggunakan kacamata dan sepatu katak langsung menyelam kedalam air untuk melihat ikan didalam air dan mendapati banyak ikan didalam air, kemudian Terdakwa I naik kembali keatas kapal ketinting dan sekitar pukul 12.15 wita Terdakwa II langsung melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang telah dirakit oleh Terdakwa I, setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyelam ke air dengan menggunakan peralatan selam berupa compressor, sepatu katak, kaca mata, mouth fish dan jarring untuk tempat ikan kemudian mengumpulkan atau mengambil ikan-ikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 5 Kg (lima kilo gram) dan Terdakwa III tetap berada diatas kapal untuk mengemudikan kapal ketinting tersebut, kemudian sekitar pukul 12.40 wita Terdakwa I SOPIAN bin RABBIL bersama-sama Terdakwa II SARIF bin CU dan Terdakwa III SAMSUL bin KOHER berpindah tempat namun masih disekitar perairan Kandolo Bontang, Terdakwa I kembali melemparkan bom ikan atau bahan peledak yang kedua sebanyak 2 (dua) kali lemparan dan dan setelah 3 (tiga) menit kemudian ikan-ikan yang ada disekitar mati dan mengapung diatas permukaan air laut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menyelam untuk mengambil atau mengumpulkan ikanikan yang telah mati tersebut hingga terkumpul sebanyak 10 Kg (sepuluh kilo gram) kemudian sambil menunggu air pasang diperaian Kandolo Bontang sekitar pukul 16.00 wita dengan membawa hasil tangkapan ikan jenis Campuran sebanyak 15 Kg (lima belas kilo gram) tersebut para Terdakwa bertolak menuju ke Penyambang Ikan di Perairan Koala bontang dan sesampainya di Penyambang Ikan sekitar pukul 17.45 wita, langsung melakukan penimbangan terhadap hasil tangkapan ikan tersebut dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan oleh saksi ALBERT DEMAN B anak dari YAFET T dan saksi LUQMAN HAKIM Bin MUNAJI (keduanya anggota Sie Tindak Subdit Kagkum Dit Polair Polda Kaltim) beserta tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/86/X/2015/Dit Polair Polda Kaltim tanggal 31 Oktober 2015 perihal Melaksanakan Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak (Illegal Fishing) yang terjadi di Wilayah Perairan Bontang Koala Kota Bontang. Pada saat dilakukan pemeriksaan, di atas kapal ketinting tersebut ditemukan hasil tangkapan ikan jenis campuran sebanyak 15 Kg (lima belas kilo gram), satu gengam orang



dewasa campuran belerang, cat perah dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada didalam botol coca cola ukuran ½ (setengah) liter, setengan genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 (satu) liter, 13 (tiga belas) sumbu yang berada didalam toples warna putih tutup kuning, selang dengan panjang lebih kurang 20 M (dua puluh meter), 2 (dua) buah sepatu katak, 1 (satu) buah Mouth Fish dan 2 (dua) buah kaca mata selam, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti diamankan dan dibawa menuju kantor Dit Polair Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang terbuat dari campuran bahan-bahan berupa korek api, belerang, cat besi/ perak, pupuk cantik cap kuda, minyak tanah dan compressor tersebut merupakan alat bantu penangkap ikan yang tidak boleh digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan dengan digunakannya alat penangkap ikan berupa bahan peledak atau bom ikan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan ikan-ikan kecil ikut mati dan merusak terumbu karang di laut sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di laut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 30 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SOPIAN Bin RABBIL, Terdakwa II SARIF Bin CU dan Terdakwa III SAMSUL Bin KOHER bersalah melakukan tindak pidana “Telah secara bersama-sama melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I SOPIAN Bin RABBIL, Terdakwa II SARIF Bin CU dan Terdakwa III SAMSUL Bin KOHER dengan Pidana penjara MASING- MASING selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal ketinting;
 - 1 (satu) genggam orang dewasa campuran belerang, cat perak dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada di dalam botol coca cola ukuran ½ liter;
 - Setengah genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 liter;
 - 13 (tiga belas) biji sumbu kepala korek;
 - 1 (satu) buah kompresor;
 - Selang kompresor panjang 20 (dua puluh) meter;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak;
 - 15 (lima belas) kilogram ikan campuran;
 - Mesin ces merk YOTOYAMA;
 - 2 (dua) buah karung jaring;
 - 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN.Bon, tanggal 31 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SOPIAN BIN RABBIL, Terdakwa II SARIF BIN CU, dan Terdakwa III SAMSUL BIN KOHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama Sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sengaja Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal ketinting;
- Mesin ces merk YOTOYAMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) buah kompresor;
- 1 (satu) genggam orang dewasa campuran belerang, cat perak dan kepala korek api yang dihaluskan yang berada di dalam botol coca cola ukuran ½ liter;
- Setengah genggam orang dewasa campuran pupuk cantik dan minyak tanah warna putih yang berada didalam botol coca cola ukuran 1 liter;
- 13 (tiga belas) biji sumbu kepala korek;
- Selang kompresor panjang 20 (dua puluh) meter;
- 2 (dua) pasang sepatu katak;
- 15 (lima belas) kilogram ikan campuran;
- 2 (dua) buah karung jaring;
- 1 (satu) buah korek gas berwarna biru;
- 2 (dua) buah kaca mata selam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 6/Pid/2016/PT.SMR, tanggal 25 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang No.117/Pid.Sus/2015/PN.Bon tanggal 31 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Bon, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 09 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 09 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan berdasarkan Pasal 76 A UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sehingga putusan pengadilan yang mengembalikan barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan adalah tidak sesuai dengan adressat diundangkannya Undang-Undang Perikanan yang menghendaki agar barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk negara atau dimusnahkan agar terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Walaupun dalam Undang-Undang Perikanan terdapat frase "dapat" dikembalikan kepada yang berhak/pemilik kapal atau dirampas untuk negara

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor : 497 K/Pid.Sus/2016



atau dimusnahkan, seyogianya Hakim harus mempunyai konstruksi hukum dalam mempertimbangkan barang bukti kapal dikembalikan pada yang berhak/pemilikinya. Karena pertimbangan Hakim bahwa pengembalian barang bukti kapal dengan dasar alasan kemanusiaan bahwa barang bukti kapal merupakan satu-satunya alat untuk mencari nafkah bagi penghidupan keluarga terpidana/ alasan faktor keadaan ekonomi yang berat menampilkan konstruksi hukum yang tidak logis. Konstruksi hukum yang logis adalah dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat 2 KUHP dan Pasal 39 KUHP yang memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara pidana sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan lain (vide Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Kr/1974 tanggal 6 Mei 1975). Oleh karena UU Perikanan menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, maka seyogianya Hakim merampas barang bukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti, tetapi apabila barang bukti adalah milik orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana (tidak ada permufakatan jahat antara pelaku dengan pemilik barang bukti) maka barang bukti dapat dikembalikan pada yang berhak/pemilik barang bukti (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 021/PUU-III/2005). Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah salah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal perspektif putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah dengan menggunakan konstruksi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan KUHP yang memberikan perlindungan terhadap pemilik barang bukti dalam perkara pidana sepanjang peraturan perundang-undangan tidak menentukan lain. Oleh karena Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan, maka seyogianya Hakim merampas barang bukti untuk negara apabila pelaku adalah juga pemilik barang bukti, tetapi apabila barang bukti adalah milik orang lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana (tidak ada permufakatan jahat antara pelaku dengan pemilik barang bukti) maka barang bukti dapat dikembalikan pada yang berhak/pemilik barang bukti;



Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai status barang bukti berupa kapal/perahu ketinting dan mesin ces merk *Yotoyama* yang dikembalikan kepada Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai alasan penentuan status barang bukti tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama baik mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maupun aspek pemidanaan berkenaan dengan perbuatannya mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;
- Bahwa dengan demikian alasan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tersebut ;**
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd / **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001